

Nr. 175 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 25. November 1937

R 43 II/431 b, Bl. 21–28

Beginn:

Beginn:

Streng vertraulich!

Betrifft: Änderungen in der Beamtenbesoldung;Stellenzulagen für die Reichskanzlei und die Präsidialkanzlei.

Dem Herrn Staatssekretär auf Grund des bereits gehaltenen Vortrages weisungsgemäß vorgelegt.

I. Der Entwurf eines Gesetzes über die 31. Änderung des Besoldungsgesetzes, der sich zur Zeit noch im Stadium der Vorbesprechung befindet, sieht einzelne Änderungen in der Beamtenbesoldung vor¹. Gleichzeitig sollen die Reichsbesoldungsordnungen A und B in ihrer neuen Fassung herausgebracht werden². In der neuen Besoldungsordnung B (feste Gehälter) ist neben anderen Veränderungen in der Besoldungsgruppe 3a hinter den Staatssekretären der Jugendführer des Deutschen Reichs, hinter dem Präsidenten des Reichsgerichts der Präsident des Volksgerichtshofs neu aufgeführt. Außerdem sind, der Anweisung des Führers entsprechend³, die Beamten der Obersten Gerichtshöfe besoldungsmäßig gleichgestellt worden. Dabei sind die bisherigen Amtsbezeichnungen wie „Reichsgerichtsrat“, „Reichskriegsgerichtsrat“, „Reichsfinanzrat“ usw. weggefallen und durch eine einheitliche Amtsbezeichnung ersetzt worden. Diese Richter tragen jetzt allgemein die Amtsbezeichnung „Reichsrichter“ mit dem entsprechenden Zusatz „beim Reichsgericht“, „beim Reichsfinanzhof“ usw.

In der Besoldungsordnung A (aufsteigende Gehälter) sind gleichfalls verschiedene Neuerungen zu verzeichnen. U. a. ist in der Besoldungsgruppe 1a⁴ für das Reichsgesundheitsamt, Statistische Reichsamt, Reichsversicherungsamt und die Physikalisch-Technische Reichsanstalt ein Vizepräsident mit dieser Amtsbezeichnung in diese Besoldungsgruppe aufgenommen worden.

Die neugefaßten Besoldungsordnungen sollen in einer Chefbesprechung, zu der der Reichsfinanzminister eingeladen hat und an der lediglich der Stellvertreter des Führers, der Reichsinnenminister, der Reichsjustizminister, der Reichspostminister und der Preußische Finanzminister teilnehmen sollen, besprochen werden⁵. In dieser Besprechung soll, wie ich vertraulich erfahren habe⁶, erörtert werden, ob eine Erhöhung bzw. Ruhegehaltsfähigkeit der Ministerialzulage und der Zulagen für die Vizepräsidenten bei den Oberpräsidien in Aussicht zu nehmen ist⁷. Unabhängig davon besteht die

1 GesEntw. des RFM, am 20. 11. 1937 mit Begründung unter „Eilt sehr! Geheim!“ dem StdF, RIM, RJuM, RPM und PrFM zugeleitet; R 43 II/431b, Bl. 12–20. Dazu und zu dieser Aufzeichnung s. CAPLAN, Government, S. 235–239.

2 Entwürfe i. d. F. der späteren KabVorl.: R 43 II/431b, Bl. 42–68.

3 Lt. Begründung zum GesEntw. (o. Anm. 1) getroffen am 13. 8. 1937, wohl auf Vortrag von RJuM Gürtner oder RFM v. Krosigk. Eine Vorentscheidung war aber schon im Apr. 1937 gefallen; s. Anhang, FV 201*.

4 Nach ihr wurden u. a. die Ministerialräte besoldet.

5 Am selben Tag, 25. 11. 1937, um 11.30 Uhr im RFM. Die Einladung war mit Übersendung des GesEntw. erfolgt.

6 Vermutlich von MR Hermann Woothke, dem zuständ. Referenten im RFM, mit dem Killy freundschaftlich verkehrte und der ihm von kurzer Hand auch den GesEntw. zugeleitet hatte.

7 Die Chefbesprechung vom 25. 11. (o. Anm. 5) faßte hierzu folg. Beschluß: „Da die Ministerialzulage zurzeit nicht ruhegehaltsfähig ist, also nicht den Charakter einer Leistungszulage, sondern den einer Aufwandsentschädigung hat, soll sie bis zur künftigen Gesamtlösung wie alle anderen Aufwandsentschädigungen steuerfrei und frei von den Gehaltskürzungen werden. Diese

Absicht, die Landräte in ihrer Besoldung dadurch besserzustellen, daß sie mit einer ruhegehaltstfähigen Stellenzulage versehen werden. Dadurch soll der heute besonders in Preußen aufgetretene Mißstand vermieden werden, daß ältere, besonders bewährte Landräte, statt lebenslänglich in ihrer Stellung zu verbleiben, im letzten Berufsabschnitt aus der landrätlichen Stellung herausstreben, um das höhere Ruhegehalt eines Oberregierungsrats, Regierungsdirektors oder Vizepräsidenten zu erlangen. Den Landräten soll also die Möglichkeit eröffnet werden, in dieser Stellung ein höheres Ruhegehalt zu verdienen⁸.

Wie mir gleichfalls vertraulich mitgeteilt worden ist, schweben aus ähnlichen Gründen Erwägungen darüber, auch die Amtsräte und die Ministerialräte in den Ministerien besoldungsmäßig zu heben. Diese Erwägung geht ebenfalls davon aus, daß es im Interesse der Verwaltung geboten ist, gerade die genannten Ministerialbeamten im letzten Drittel ihrer beruflichen Dienstleistung in dieser Endstellung dem Reich zu erhalten. Zur Zeit gehe das Streben der Beamten den umgekehrten Weg. Bis zum Amtsrat bzw. Ministerialrat wollten sie im Ministerium bleiben, nach Erreichung dieser Stellen sei, ebenso wie bei den Landräten, das verständliche Bestreben erkennbar, außerhalb der Ministerien ranglich und besoldungsmäßig besser ausgestattete Dienststellungen zu erreichen. Bei dieser Methode gehen unersetzliche Erfahrungswerte und für die Verwaltung gerade in den höchsten Stellen wichtige Kenntnisse der Vorentwicklung usw. verloren. Diese Erscheinung sei eine Folge der Entwicklung des Besoldungsrechts in den letzten Jahren, so daß es immer schwieriger werde, geeigneten Nachwuchs für die Ministerien zu gewinnen und ihn darin zu behalten. Ähnlich lägen die Verhältnisse bei den Ministerialräten. Eine bedenkliche Folge dieser Umstände äußere sich darin, daß die Ressorts auf zum Teil unerwünschten Umwegen begonnen hätten, die Ministerialräte in ihrer Stellung z. B. dadurch festzuhalten, daß ihnen in einer über das sachliche Maß hinausgehenden Zuwendung entgeltlicher Nebenarbeiten oder, wie bei der Reichsbahn, durch besondere Dienstpostenzulagen eine Verbesserung ihrer Besoldungslage gewährt werde. Die dadurch hervorgerufene Ungleichheit in der Besoldung sei, von anderen Folgen abgesehen, auf die Dauer allgemein- und beamtenpolitisch bedenklich. Es sei daher notwendig, zu der früheren besoldungsrechtlichen Heraushebung der Amtsräte und der Ministerialräte zurückzukehren.

Über den hierzu einzuschlagenden Weg besteht offenbar noch keine einheitliche Auffassung. Es wird zur Zeit erwogen, die Besoldungsgruppen A 2d für die Amtsräte in den Ministerien um 2 weitere Stufen (8100–8400 [RM/Jahr]) aufzustocken, so daß für diese Amtsräte das Endgehalt nicht wie bisher 7800, sondern wie bei den Regierungsräten (A 2c2) 8400 betrüge. Bei den Ministerialräten wird in gleicher Weise an eine Aufstockung in der Besoldungsgruppe A la um 1000, also von 12 600 auf 13 600 im Endgehalt gedacht.

Ob eine solche Maßnahme hinsichtlich der Ministerialräte eine Lösung der für die Ministerien lebenswichtigen Frage bedeuten würde, scheint mir zweifelhaft. Die Ministerialräte haben früher mit den Reichsgerichtsräten (jetzt B 7a – 16 000) gleichgestanden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das ursprüngliche Arbeitsgebiet der Reichsgerichtsräte durch die Schaffung einer ganzen Reihe anderer Oberster Gerichtshöfe eingeschränkt worden ist, ohne daß dabei – mit Rücksicht auf die notwendige autoritäre Stellung – an eine Herabsetzung dieser Stellen gedacht worden wäre. Umge-

Regelung soll nicht durch Gesetz, sondern im reinen Verwaltungswege getroffen werden, und zwar mit Wirkung vom 1. 1. 1938 (Beginn des neuen Steuerjahrs). – Diese Regelung soll auch für die Ministerialzulage der Angestellten gelten.“ Vertraut. Niederschrift in R 43 II/431b, Bl. 30–36.

⁸ Vgl. die Begründung des GesEntw. (o. Anm. 1): „Dies Ziel soll dadurch erreicht werden, daß die bisherige Aufwandsentschädigung, die in Wirklichkeit zum Teil eine Leistungszulage ist, bis zu einem gewissen Höchstbetrag ruhegehaltstfähig werden kann. [...] Der ursprüngliche Gedanke ging dahin, 3 x je 80 RM, insgesamt also 240 RM monatlich, nach 6-, bzw. 12-, bzw. 18jähriger Dienstzeit ruhegehaltstfähig zu machen. Mit dieser Summe von monatlich insgesamt 240 RM kämen die Landräte am Ende auf ein Ruhegehalt, berechnet aus einem Grundgehalt von 11 600 RM. Diese Summe liegt zwischen dem Endgrundgehalt eines Regierungsdirektors mit 10 600 RM und dem eines Ministerialrats mit 12 600 RM. Das Höchstmaß des Ruhegehalts soll indessen nicht über das des Regierungsdirektors wachsen. Damit würden höchstens 10 600 RM ruhegehaltstfähig gemacht werden können, also etwa nach 6 Jahren 75 RM und nach weiteren 6 Jahren weitere 75 RM.“ Zu den Vorberatungen zwischen RIM und RFM über die Aufbesserung der Landräte wie auch zur Ruhegehaltstfähigkeit der Ministerialzulage s. R 1501/5559, S. 103 ff.

kehrt hat vielmehr der Führer und Reichskanzler angeordnet, daß sämtliche übrigen Mitglieder der Obersten Gerichtshöfe, soweit das bisher noch nicht der Fall war, mit den Mitgliedern des Reichsgerichts besoldungsrechtlich gleichgestellt würden. Im Vergleich dazu wird die Einstufung der Ministerialräte selbst unter Berücksichtigung der zur Erwägung stehenden Aufstockung in Besoldungsgruppe A 1a der sachlichen Bedeutung ihrer Stellung m. E. nicht gerecht. Im Hinblick darauf, daß heute noch mehr als früher die Ministerialräte der Ressorts bei der Vorbereitung und Ausarbeitung gesetzgeberischer Entwürfe eine erhebliche, verantwortliche Arbeit zu leisten haben, würde m. E. eine Überführung dieser Beamten in die Gruppe der Einzelgehälter – etwa B 8, 14 000 – der Sachlage angemessen Rechnung tragen.

II. Wie mir gleichfalls streng vertraulich bekannt geworden ist, hat der Reichsaußenminister beim Reichsminister der Finanzen beantragt, die Beamten seines Ressorts durch Gewährung einer ruhegehaltsfähigen Stellenzulage mit den Beamten der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei gleichzustellen. Diese Gleichstellung ist, soweit mir bekannt geworden ist, begründet mit dem erhöhten repräsentativen Aufwand der Beamten des Auswärtigen Amts. Der Führer und Reichskanzler soll sich damit bereits einverstanden erklärt haben⁹. Durch das Vorgehen des Reichsaußenministers veranlaßt, hat auch neuerdings gleichfalls das Propagandaministerium beantragt, seine Beamten mit den Beamten der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei gleichzustellen¹⁰.

Sachlich wäre hierzu folgendes zu bemerken: Die Schaffung einer ruhegehaltsfähigen Stellenzulage für die Reichskanzlei und die Präsidialkanzlei¹¹ ist seinerzeit nicht mit der Tatsache eines erhöhten repräsentativen Aufwands begründet worden. Sie war vielmehr in der Hauptsache durch zwei Tatsachen begründet: Einmal durch die wesentlich erhöhte Inanspruchnahme der Beamtenschaft und ferner vor allen Dingen durch die im Zuge der staatsrechtlichen Entwicklung herbeigeführte besondere Stellung der Reichskanzlei.

Lediglich die Tatsache eines erhöhten repräsentativen Aufwandes dürfte daher für eine Erhöhung der *ruhegehaltsfähigen* Bezüge der Beamten eines Ressorts eine kaum ausreichende sachliche Begründung darstellen. Abgesehen davon aber kann auch eine solche Begründung für *alle* Beamten des Auswärtigen Amts kaum als stichhaltig angesehen werden. Ein erhöhter gesellschaftlicher Aufwand wird allenfalls von einer gewissen Beamtengruppe an aufwärts – etwa den Legationsräten I. Klasse oder den Vortragenden Legationsräten – anerkannt werden können. Wird er aber anerkannt, so würde es allen Besoldungsgrundsätzen widersprechen, aus dieser Tatsache die Folgerung zu ziehen, diesem Umstande durch eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage Rechnung zu tragen. Der übliche und natürliche Weg müßte vielmehr der sein, daß den Beamten, die sich in einer mit erhöhtem Aufwand verbundenen Dienststellung befinden, eine Aufwandsentschädigung gewährt würde.

Aber auch folgendes ist zu berücksichtigen: Es dürfte in höchstem Grade bedenklich sein, den seit mehr als 100 Jahren bestehenden Grundsatz der besoldungsmäßigen Gleichbehandlung der Ministerien zu verlassen. Wenn ein oder einzelne Ressorts in der beantragten Weise gegenüber den übrigen Ressorts herausgehoben werden, so wird die natürliche Folge sein, daß sich diese letzteren mit diesem Ungleichheitszustande nicht abfinden und sich solange bemühen werden, bis der Zustand der Gleichstellung wiederhergestellt ist. Der dadurch inzwischen hervorgerufene Zustand der Unruhe und der Unlust wäre sicherlich nicht erwünscht. Zudem dürfte es schwer sein, dem einen Ressort zu versagen, was dem anderen gewährt wird. Wird aber die vom Auswärtigen Amt und dem Propagandaministerium erstrebte Zulage *allen* Ressorts gewährt, so führt das zu einem m. E. allgemein-politisch und beamtenpolitisch nicht tragbaren Zustand. Denn eine solche Maßnahme würde

⁹ Näheres nicht ersichtlich.

¹⁰ Diese Wünsche von AA und RMVP waren zwischen RIM Frick und RFM v. Krosigk am 28. 10. 1937 besprochen, aber einmütig zurückgewiesen worden; R 1501/5559, S. 269–273.

¹¹ Durch die *Neunzehnte Änderung des BesoldungsG* vom 29. 3. 1935 (RGBl. I S. 464); ARH II/1, Nr. 133 P. 7. Zu den Verhandlungen über diese Zulage seit Mitte 1934 s. R 1501/5286, S. 21–35.

Die Gründe, die seinerzeit für diese Maßnahmen bei der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei Vorlagen – denen im neuen Behördengefüge in der Hierarchie der Behörden eine ähnliche Stellung zukommt wie den Obersten Gerichtshöfen – können von den Reichsministerien eben auf Grund der Entwicklung im hierarchischen Gefüge der Reichsbehörden nicht geltend gemacht werden. Wenn – abgesehen von der zur Erwägung stehenden Hebung einzelner Beamtenstellen – eine Verbesserung der Beamtenbezüge notwendig erscheint, wofür mancherlei Gründe sprechen, so wird eine solche Aufbesserung zweckmäßigerweise nur *allgemein* erfolgen können. Es läge nahe, eine solche Verbesserung durch eine Verminderung der Kürzungen herbeizuführen, von denen heute noch die Bezüge der Beamten und Angestellten erfaßt sind. Hierzu ist von Interesse, daß vom Reichsfinanzministerium in einem an Herrn Ministerialdirektor Sommer gerichteten sehr vertraulichen Schreiben¹² zum Ausdruck gebracht ist, daß drei Umstände die Kaufkraft der Beamten seit der 20 bis 23%igen Brüning-Kürzung¹³ weiter gesenkt haben:

- | | | | |
|----|--|---------|--------|
| 1. | Das Ansteigen des Lebenshaltungs-Index von 115,9 im April 1933 auf 126
August 1937 | Senkung | 8% |
| 2. | Die Beiträge und verwandten Leistungen der Beamtenschaft zu berufsständischen, politischen, sozialen und anderen Einrichtungen.
durchschnittlich | | |
| | | | 5% |
| 3. | Zusätzliche Steuerbelastungen (Einkommen-, Kirchen-, Bürgersteuer) von allerdings verschiedener Wirkung für die verschiedenen Einkommensklassen berechnet auf den Einkindervater bei einem monatlichen Einkommen von | | |
| | 250,- RM | knapp | 1% |
| | 600,- RM | | 1% |
| | 1000,- RM | | 2,75%. |

Demgegenüber ist es den anderen Ständen und Schichten der Bevölkerung seit 1933 weitgehend gelungen, durch Einkommensaufbesserung diesen ihre Kaufkraft senkenden Kürzungen zu begegnen und sie nicht nur wettzumachen, sondern z. T. darüber hinauszukommen. Den stärksten Ausdruck findet diese Tatsache in der Steigerung des Gesamtvolkseinkommens, das nach der in diesem Jahre gehaltenen Kongreßrede des Staatssekretärs Reinhardt¹⁴ von 45 Milliarden im Jahre 1932 auf 62 Milliarden RM im Jahre 1936 gestiegen ist, im Jahre 1937 etwa 68,5 Milliarden RM erreichen und damit 50% größer sein wird als 1932.

12 Nicht ermittelt.

13 Die unter der Kanzlerschaft Heinrich Brünnings 1930/31 in drei Schritten erfolgte Kürzung der Beamtengehälter. Nähere Hinweise s. ARH II/1, Nr. 14 Anm. 14; II/2, Nr. 252 Anm. 1–2.

¹⁴ Am 11. 9. 1937 in Nürnberg; Druck: REICHSPARTEITAG 1937, S. 315–324, hier 319 f.

15 Bericht des Stat. Reichsamts über die Entwicklung der tatsächl. Arbeitsverdienste im 1. Vierteljahr 1937, dem StSRk vom RAM am 25. 8. 1937 übersandt; R43 II/541, Bl. 149–155; Auszug: MASON, Arbeiterklasse, Nr. 31. Vgl. Dok. Nr. 89 Anm. 13.

und auf Verdienstzunahmen infolge längerer Wochenarbeitszeit, also auf den *einzelnen* Arbeiter, während der Rest der Wiedereingliederung arbeitsloser Volksgenossen in den Produktions- und Verteilungsprozeß zuzurechnen ist. Im Gesamtdurchschnitt lagen im Frühjahr 1937 die Stundenverdienste um rund 8%, die Wochenverdienste um rund 19% über dem Stand vom Herbst 1933. Gelegentlich einer Besprechung über die Abänderung der Tarif-Ordnung für die deutsche Seeschifffahrt im Reichsarbeitsministerium ist die Steigerung der Löhne auf dem Lande im Gegensatz zur Seeschifffahrt gegenüber 1933 mit etwa 20% angegeben worden¹⁶.

In diesem Zusammenhang muß die Frage gestreift werden, ob es zweckmäßig erscheint, eine „Nettobesoldung“ einzuführen, die die Beamtenbesoldung etwa auf ihrem heutigen Stande stabilisieren würde. Dabei ist davon auszugehen, daß die drei Brüning-Kürzungen heute als dreifach grundfalsch erkannt worden sind, wie ich aus einer mir bekannt gewordenen, im Reichsfinanzministerium entworfenen Aufzeichnung¹⁷ entnehme:

– 1.

Wirtschaftspolitisch falsch, da sie die Nachteile der Deflation verschärfte.

– 2.

Beamtenpolitisch falsch, da sie die stets geringen, früher aber stabil gehaltenen Besoldungen mit in den Tiefstand der Krise hineinriß, ohne die Möglichkeit, sie bei aufsteigender Wirtschaft wieder nach oben zu führen.

– 3.

Staatspolitisch bedenklich, da die Wehrmacht von dem größeren Teil der Kürzungen verschont blieb¹⁸ und damit einen weiteren, uneinholbaren Vorsprung zu der bereits früher zwei Mal (1920 und 1927¹⁹) geschehenen Heraushebung des damaligen kleinen Berufsheeres über den Riesenkörper der Beamenschaft erhielt.

An sich – d.h. vom Standpunkt angemessener Besoldung aus betrachtet – wäre es zweckmäßig, die Gehaltskürzungen ganz oder teilweise rückgängig zu machen. Dies schon deshalb, weil die ethische Begründung, die die Brüningschen Gehaltskürzungen gaben: Beitrag des gesicherten Beamten zur Arbeitslosenhilfe, heute weggefallen ist. Ob und inwieweit das möglich ist, hängt von einer Prüfung der allgemeinen Finanzlage ab. Bei dem heutigen Stande durch Einführung einer Nettobesoldung im Wege eines vom Führer und Reichskanzler gezeichneten gesetzgeberischen Aktes die Besoldung auf dem Brüning-Niveau zu stabilisieren, dürfte hinsichtlich der möglichen politischen Wirkung bedenklich sein. Eine solche Sanktionierung würde aber auch ein Hemmnis für eine spätere Korrektur bedeuten. Heute ist mit dem formellen Fortbestand der Brüning-Kürzungen oder vielmehr mit dem formellen Fortbestand der in den Besoldungsordnungen niedergelegten ungekürzten Gehälter immer noch der Anspruch oder die Erwartung der Beamten aufrechterhalten, ihre früheren Gehälter bei gebesserter Wirtschafts- und Finanzlage wiederzuerlangen. Es will mir allein schon aus psychologischen Erwägungen nicht zweckmäßig erscheinen, an diesem Zustande vorläufig etwas zu ändern²⁰.

III. Bei einer Unterhaltung über die hier kurz skizzierten Fragen und im Zusammenhang mit der vom Auswärtigen Amt beantragten Gewährung einer Zulage nach Art der Reichskanzlei-Zulage hat mir der Sachbearbeiter im Reichsfinanzministerium²¹ zum Ausdruck gebracht, daß er die nach

¹⁶ Angabe des MD Mansfeld in der Besprechung vom 20. 8. 1937: Dok. Nr. 132.

¹⁷ Näheres nicht ersichtlich.

¹⁸ S. ARW, Kab. Brüning, III Nrr. 585 P. 2, 589, 596 P. 1, 605; ABSOLON II S. 164.

¹⁹ Aufgrund des *BesoldungsG* vom 30. 4. 1920 (RGBl. S. 805) und des endgült. *BesoldungsG* vom 16. 12. 1927 (RGBl. I S. 349), das für die Reichswehr eine eigene Besoldungsgruppe C geschaffen hatte, die aus dem Umstand, daß die Soldaten nicht bis zu der sonst üblichen Altersgrenze dienen konnten, relativ höhere Gehaltssätze ableitete; s. ARW, Kab. Marx III/IV, II Nrr. 293, 296; ABSOLON II S. 262–265.

²⁰ Die Bemühungen um einen Abbau der Brüningschen Gehaltskürzungen kamen erst 1938 in Gang und im Juli 1939 zu einem, allerdings halbherzigen, Abschluß; s. Folgeband, Dok. vom 13. 7. 1938.

²¹ MR Woothke, s. o. Anm. 6.

seiner Ansicht selbstverständliche Folge fürchte, daß nunmehr das Reichspropagandaministerium, die Wehrmacht, das Preußische Staatsministerium, die Polizei und dann schließlich alle Ressorts mit dem gleichen Antrag vorstellig werden würden. Es sei ihm nicht ersichtlich, wie man dem einen versagen könne, was man dem andern gewährt habe. Seitdem ist als zweiter Antrag derjenige des Propagandaministeriums anhängig gemacht worden. Er – der Sachbearbeiter – äußerte sich fernerhin, er nähme an, daß für den Fall der Gewährung einer solchen Zulage an ein oder mehrere Ressorts der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei Wert darauf lege, daß die durch die Stellung der Reichskanzlei begründete bisherige Absetzung gegenüber den Ressorts, wie sie in der Stellenzulage zum Ausdruck gelange, aufrechterhalten bleibe. Ich habe darauf erwidert, daß mir selbstverständlich die Auffassung meines Staatssekretärs hierzu nicht bekannt sei, daß ich aber annehmen möchte, daß er sowohl wie auch der Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei²² die mit Rücksicht auf die Einordnung ihrer Dienststellen im Behördenaufbau seinerzeit ausgebrachte Absetzung würden gewahrt wissen wollen. Ich habe ferner darauf hingewiesen, daß die Abweisung der jetzt von den Ressorts erhobenen Anträge sicherlich einfacher sein würde, wenn nicht durch den seinerzeit erhobenen Einspruch in letzter Minute aus der ihrem Charakter nach völlig eindeutigen ruhegehaltstfähigen Stellenzulage eine widerrufliche ruhegehaltstfähige Zulage geworden wäre, über deren Charakter sich außerhalb der sie beziehenden Dienststellen niemand recht klar sei²³.

Mit Rücksicht darauf, daß die vorerwähnten Stellenhebungs- und Besoldungsfragen in der Schwebe sind, ergibt sich die Frage, ob nicht nunmehr der Zeitpunkt gekommen ist, die mit der Einführung der Stellenzulage begonnene Entwicklung weiter vorzutreiben. Bei der Einführung der Stellenzulage ist seinerzeit davon ausgegangen worden, daß Reichs- und Präsidialkanzlei nicht Ministerien seien, sondern als Behörden des Führers und Reichskanzlers Behörden eigener Art seien. Dabei war daran gedacht, sowohl die Amtsbezeichnungen mit der Zusammensetzung „Ministerial“ allmählich zum Verschwinden zu bringen, wie auch daran, die Stellenzulage für gewisse Dienststellen späterhin wieder in das Gehalt einzubauen. Falls an diesem Grundgedanken festgehalten werden soll, dürfte zu erwägen sein, ob es nicht im jetzigen Zeitpunkt geboten ist, die sich hieraus ergebenden Forderungen zur 31. Änderung des Besoldungsgesetzes anzumelden. Dabei wird von der Erwägung auszugehen sein, daß die Reichs- und Präsidialkanzlei als ausführende Organe des Führers und Reichskanzlers in der Beamten-Hierarchie mutatis mutandis auf der gleichen Ebene stehen wie die Obersten Gerichtshöfe. Um diesen Gedanken anschaulich zu machen, ist eine flüchtige Skizze beigefügt, die in großen Zügen die Gliederung der Behörden-Hierarchie nach dem heutigen Stande darstellt²⁴. Wenn man dem eben geäußerten Gedanken folgt, so wäre zunächst an eine Gleichstellung der jetzigen Ministerialräte der Reichs- und Präsidialkanzlei mit den Richtern der Obersten Gerichtshöfe zu denken. Solange die Amtsbezeichnung wie „Reichskriegsgerichtsrat“, „Reichsfinanzrat“ usw. bestand, wäre für die entsprechenden Stellen der Reichs- und Präsidialkanzlei an eine Bezeichnung wie etwa „Reichskabinettsrat“ zu denken gewesen. Nachdem nunmehr die Richter bei den Obersten Gerichtshöfen sämtlich die Bezeichnung „Reichsrichter“ tragen sollen, dürfte dem etwa für die in Frage kommenden Verwaltungsstellen die Bezeichnung „Reichsrat“ schlechthin entsprechen.

Die Frage, ob bei einer solchen Stellenumwandlung die bisherige Stellenzulage ganz oder zum Teil in Wegfall kommen soll, wird erst beantwortet werden können, wenn eine Entscheidung darüber

²² Otto Meissner.

²³ Die Änderung war auf Antrag des RFM erst während der Kabinettsberatung über die 19. Änderung des BesoldungsG vorgenommen worden; o. Anm. 11. In der Chefbesprechung vom 25. 11. 1937 (o. Anm. 5, 7) wurden indes die Anträge der beiden Ministerien abgelehnt: „Alle beteiligten Herren Minister – ausdrücklich auch der Vertreter des Stellvertreters des Führers [MD Sommer] – hielten daran fest, daß die Wünsche auf Heraushebung der Beamten des AA und des Propagandaministeriums und auf Gleichstellung nur dieser Beamten mit der Reichskanzlei unmöglich auf diese beschränkt und daß nicht zwei Klassen von Ministerien geschaffen werden dürften.“

²⁴ R 43 II/431b, Bl. 29. Die Skizze verdeutlichte die Gelenkfunktion der Reichs- und der Präsidialkanzlei zwischen Hitler und den Reichsministerien und ordnete sie auf gleicher Höhe wie die obersten Gerichtshöfe an.

gefallen ist, wie die Ministerialräte der Ressorts eingestuft werden und was aus der Ministerialzulage wird.

Unter der Voraussetzung, daß den hier niedergelegten Gedankengängen beigespflichtet wird, wäre die weitere Frage zu stellen, in welcher Weise die Durchführung der zur Erwägung stehenden Maßnahmen erfolgen könnte. Dabei wird erwogen werden können, ob es sich nicht empfiehlt, zunächst dem Führer und Reichskanzler, falls er mit diesen Maßnahmen einverstanden ist, vorzuschlagen, durch einen Erlaß in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt den in Betracht kommenden Räten in der Reichs- und Präsidialkanzlei zunächst die Dienstbezeichnung „Reichsrat“ oder eine entsprechende Dienstbezeichnung beizulegen. Gleichzeitig müßte die Aufnahme dieser Änderung in die Besoldungsordnung beantragt werden, da es zweckmäßig erscheint, sie mit den übrigen zur Erörterung stehenden Änderungen gleichzeitig herauszubringen.

Indem ich auftragsgemäß diese Aufzeichnung vorlege, bitte ich gehorsamst um Weisung, ob die Begründung für eine solche Maßnahme in Bearbeitung genommen werden soll²⁵.

Dr. Killy

²⁵ Lammers zeichnete die Vorlage am 28. 11. 1937 kommentarlos ab. Am 2. 12. übersandte der RFM die nach dem Ergebnis der Chefbesprechung vom 25. 11. gefaßte KabVorl. der 31. Änderung des BesoldungsG; R 43 II/431b, Bl. 37–68. Sogleich nach deren Eingang in der Rkei bestellte Lammers Killy auf den 4. 12. zu sich (ebd. Bl. 37) und wies ihn an, die für eine Stellenhebung bei den Ministerialräten der Reichs- und Präsidialkanzlei sprechenden Gesichtspunkte als Vortragsunterlage zusammenzustellen. Killy formulierte eine kurze Punktation, die in sechs Thesen die einschlägige Argumentation seiner Aufzeichnung wiedergab (R 43 II/430c, Bl. 5) und die Lammers, ohne sich noch auf Verhandlungen mit dem RFM einzulassen, am 6. 12. sogleich Hitler vortrug. Als Ergebnis teilten er und StMPrk Meissner am 7. 12. in einem gemeinsamen, vertraul. und persönl. Schreiben an Schwerin v. Krosigk mit: „Die staatsrechtliche Stellung der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei hat sich im Zusammenhang mit der staatspolitischen und staatsrechtlichen Entwicklung der letzten Jahre grundlegend geändert. Den beiden Behörden sind zudem über ihr bisheriges Aufgabengebiet hinaus als unmittelbar ausführende Organe des Führers und Reichskanzlers besondere Funktionen und Aufgaben zugewachsen. Die veränderte staatsrechtliche Stellung hat jetzt ihren sichtbaren Ausdruck darin gefunden, daß der Führer und Reichskanzler die Chefs der beiden ihm zugeordneten Behörden zu Ministern ernannt hat [s. Anhang, FV 486*] – Die gleichen Erwägungen, die den Führer und Reichskanzler zu dieser Maßnahme bestimmt haben, haben ihn veranlaßt, anzuordnen, daß die bisherigen Ministerialräte der Reichskanzlei und der Präsidialkanzlei in die gleiche Besoldungsgruppe eingereiht werden sollen, in der sich die Richter der Obersten Gerichtshöfe des Reichs befinden (B 7a). – Der Führer und Reichskanzler wird in Fortsetzung der seit längerem im Gang befindlichen Umgestaltung der beiden ihm zugeordneten Behörden den genannten Beamten die Amtsbezeichnung ‚Reichskabinettsrat‘ bzw. ‚Reichspräsidialrat‘ beilegen“, und er lasse bitten, dies für die 31. Änderung des BesoldungsG noch zu berücksichtigen. R 43 II/430c, Bl. 11; R 43 I/1476, Bl. 36 f. Nach B 7a wurden sonst die Ministerialdirigenten der Reichsressorts besoldet. Fortgang s. Dok. Nr. 186 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 175 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 25. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d175>